

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3781/2541

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีเจริญอินเตอร์แฟ็ค

โจทก์ร่วม

นายบุญเชิด อุทิศพัฒนา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคแรก (11)

ป.วิ.อ. มาตรา 195

เลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าที่จำเลยนำไปจำหน่ายเป็นของโจทก์ร่วม และขณะนำไปจำหน่ายจำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์ร่วม การที่จำเลยนำเลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าของโจทก์ร่วมไปจำหน่ายแล้วนำเงินที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว นั้น ถ้าจำเลยไม่ไถ่คืนภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจำนำมีสิทธินำไปขายทอดตลาดได้ และทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตโดยแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง จึงเป็น ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตามป.อ.มาตรา 335 (11) วรรคแรก

เลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าที่จำเลยนำไปจำหน่ายเป็นของโจทก์ร่วม และขณะนำไปจำหน่ายจำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์ร่วม การที่จำเลยนำเลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าของโจทก์ร่วมไปจำหน่ายแล้วนำเงินที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หมายเหตุ